

1500499-10.2019.8.26.0594

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Marina Freire

Comarca: Bauru

Foro: Foro de Bauru

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 04/10/2022

... penal para apuração dos delitos de tráfico ilícito de entorpecentes e associação para o tráfico.

As provas amealhadas nos autos ao longo da dilação probatória autorizam a procedência parcial do pedido inicial apenas para condenação dos réus pelo crime de tráfico de entorpecentes e, nesse ponto, a materialidade delitiva restou comprovada pelo auto de prisão em ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Bauru

Foro de Bauru

1ª Vara Criminal

Rua Afonso Pena, 5-40, Bauru-SP - cep 17060-250

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500499-10.2019.8.26.0594

Classe – Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

JUSTIÇA PÚBLICA

Réu e Indiciado:

VAGNER PAULINO E OUTROS

Juíza de Direito: Dra. Marina Freire

Vistos.

ANDERSON DA SILVA, EDVALDO NUNES DA SILVA, RÔMULO JÚLIO CAVALCANTE DA SILVA e VAGNER PAULINO, qualificados nos autos, foram denunciados e estão sendo processados como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, porque, no dia 23 de abril de 2019, por volta das 17h30, na Rodovia SP 321, km 350, nesta cidade e Comarca de Bauru, foram surpreendidos em poder de 577 kg de entorpecente conhecido como maconha, divididos em 1.164 tabletes, bem como oito pés do mesmo estupefaciente, para fins de tráfico, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Consta, ainda, segundo a denúncia, que ANDERSON DA SILVA, EDVALDO NUNES DA SILVA,

RÔMULO JÚLIO CAVALCANTE DA SILVA e VAGNER PAULINO foram denunciados e estão sendo processados como incurso no artigo 35, caput, da Lei nº 11.343/2006, porque se associaram para o fim de praticar, reiteradamente ou não, o crime de tráfico de drogas.

Oferecida a denúncia (fls. 219/223), por decisão de fl. 224 foi determinada a citação dos réus.

Os réus foram citados (fls. 249/252) e apresentaram defesa prévia (réu VAGNER: fls. 226/238; réu EDVALDO: fls. 259/266; réu ANDERSON: fls. 272/277; réu RÔMULO: fls. 278/282).

A decisão de fl. 288 recebeu a denúncia e deu início à fase de instrução, procedendo-se à oitiva de duas testemunhas de acusação, uma testemunha comum e uma testemunha de defesa. Ao final, os réus foram interrogados (fls. 362/363, 439/441, 554/556, 710 e 858/860-mídia).

Superada a fase de diligências, em alegações finais o representante do Ministério Público requereu a parcial procedência da pretensão punitiva, uma vez que entendeu provado somente o delito de tráfico de drogas. Quanto ao crime de associação para o tráfico, rogou pela absolvição de todos os réus. Por fim, pleiteou a fixação da pena-base acima do mínimo legal na primeira fase da dosimetria, observados os critérios fixados no artigo 42 da Lei nº 11.343/2006 e os antecedentes dos réus VAGNER e EDVALDO, reconhecimento da circunstância agravante da reincidência do réu VAGNER, bem como inviabilidade de aplicação da causa de diminuição do artigo 33, § 4º, da Lei de Drogas, além da fixação de regime inicial fechado e perdimento dos bens apreendidos (fls. 865/876).

Em outro ângulo, a Defesa dos réus destacou a ausência de provas e de elementos para corroborar um édito condenatório. Ainda, assinalou que não restou demonstrado qualquer ânimo associativo. Assim, rogou pela absolvição. Subsidiariamente, em caso de condenação, pugnou pela fixação da pena-base no mínimo legal, aplicação, em favor do réu ANDERSON, da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei de Tóxicos e autorização para os réus recorrerem em liberdade (fls. 886/899).

Por despacho de fl. 901, o julgamento do feito foi convertido em diligência para juntada aos autos do laudo pericial do local dos fatos, o que se deu à fls. 903/914.

As partes se manifestaram às fls. 926 e 929, reiterando seus memoriais. Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.
DECIDO.

De início, repilo a preliminar de inépcia da denúncia ventilada em sede de defesa prévia, haja vista que presentes na peça acusatória todos os requisitos exigidos pela lei processual penal, sendo que a exordial foi devidamente analisada e regularmente recebida. Portanto, não há mácula a ser reconhecida, destacando-se que o exercício irrestrito da ampla defesa foi preservado.

Ademais, a matéria já foi afastada e sedimentada pela r. Decisão proferida nos autos do Habeas Corpus Criminal nº 2148414-42.2019.8.26.0000 (fl. 335).

Alijando a matéria preliminar aventada, passo à análise do mérito.

Pois bem. Instaurou-se a presente ação penal para apuração dos delitos de tráfico ilícito de entorpecentes e associação para o tráfico.

As provas amealhadas nos autos ao longo da dilação probatória autorizam a procedência parcial do pedido inicial apenas para condenação dos réus pelo crime de tráfico de entorpecentes e, nesse ponto, a materialidade delitiva restou comprovada pelo auto de prisão em flagrante de fls. 1/2, boletim de ocorrência de fls. 14/20, auto de exibição e apreensão de fls. 21/27, laudo de constatação provisória de fls. 32/35, laudo toxicológico definitivo de fls. 313/316, boletim de ocorrência da Polícia Militar de fls. 578/598 e laudo pericial de fls. 903/914, além da prova oral produzida em Juízo.

A imputação da autoria do delito aos réus é igualmente inarredável, pois foi fruto da prova colhida em Juízo, sob a égide do princípio do devido processo legal, assegurando, de forma imperiosa, o contraditório e a ampla defesa.

O réu VAGNER negou a prática criminosa. Disse que estava em frente à sua residência quando foi detido pelos policiais. Aduziu não conhecer os corréus nem saber o motivo pelo qual foi envolvido na ocorrência. Explicou que o dinheiro encontrado em sua casa era oriundo da venda de um veículo modelo Gol. Negou ter admitido a propriedade dos entorpecentes, assim como afirmou que não conhece o proprietário do caminhão apreendido. Acrescentou que sua residência é distante do local onde o caminhão foi abordado. Esclareceu que no momento de sua prisão estava acompanhado por um amigo, o qual pretendia comprar um carro, sendo que a quantia em dinheiro foi encontrada com ele. Falou que em seu imóvel não foram localizadas drogas nem provas relacionadas ao caminhão (fls. 858/860-mídia).

Já o réu ANDERSON contou que atuava como mecânico e, na data dos fatos, foi acionado para atender um caminhão com problema na rodovia. Narrou que se dirigiu ao local por meio de serviço de mototáxi, conversou com o corréu RÔMULO, motorista do veículo, o qual indicou que havia sinal luminoso no painel do caminhão, quando então procedeu ao reparo no filtro da bomba injetora do veículo e pôde conduzi-lo, ainda que sem a potência total, em direção à oficina mecânica de um conhecido, no entanto os policiais chegaram e procederam à abordagem, tendo sido agredido e impedido de se explicar. Mencionou que os militares encontraram entorpecentes no caminhão, escondidos sob a carroceria, porém não sabia da existência da droga. Esclareceu que o corréu RÔMULO obteve o número de seu telefone por meio de um conhecido chamado Marcos, proprietário de uma oficina mecânica, para quem prestava alguns serviços, não tendo se recordado do nome do estabelecimento nem do seu endereço. Asseverou ter sido abordado na rodovia e não em uma chácara, para onde foi conduzido posteriormente. Explicou ter levado, na motocicleta, apenas algumas ferramentas enroladas em um cordão e dispensado o mototaxista quando notou que conseguiria transitar com o caminhão. Reportou que o estabelecimento de mototáxi era próximo de sua residência e não sabia o nome do motociclista. Aduziu que, ao se aproximar do caminhão na rodovia, não observou viaturas nem policiais em campana, sendo que o corréu RÔMULO lhe disse que seu destino era o Estado do Ceará. Falou que foi preso às 15h e conduzido ao plantão policial apenas às 23h, tendo sido agredido e levado a diversos locais nesse intervalo. Disse que nada foi localizado na chácara e os policiais pretendiam que ele assumisse a propriedade do estupefaciente. Relatou que não conhecia os corréus e somente em solo policial encontrou os corréus EDVALDO e VAGNER (fls. 858/860-mídia).

Por sua vez, o réu EDVALDO falou que morava em um sítio alugado e, na data dos fatos, ao sair para o trabalho, no período da tarde, viu um caminhão parado em frente à propriedade, momento em que ofereceu ajuda e o condutor do veículo lhe pediu a indicação de um mecânico, quando então informou o telefone do corréu ANDERSON. Acrescentou que, ao retornar sozinho ao imóvel em seu intervalo intrajornada, por volta das 19h, foi abordado pelos policiais, os quais lhe perguntaram se conhecia um indivíduo com a alcunha "25", tendo sido agredido ao responder negativamente. Contou que não viu se havia drogas no caminhão e em sua residência foi encontrada pequena porção de maconha destinada ao seu consumo.

Aduziu não conhecer os corréus. Disse que a propriedade rural onde vivia era de indivíduo chamado Yuki e não do corréu VAGNER. Negou a existência de plantação de maconha no sítio. Esclareceu que residia no imóvel com sua esposa e três filhos. Mencionou que foi conduzido em uma viatura policial apenas na companhia do corréu ANDERSON, mecânico por ele indicado ao indivíduo que estava no caminhão (fls. 858/860-mídia).

De outra banda, o réu RÔMULO não se dignou a vir a Juízo prestar sua versão dos fatos, tendo sido decretada sua revelia (fls. 693/694).

O policial militar Ângelo Antonio Cadamuro relatou ter recebido informação no sentido de que um caminhão, marca Volkswagen, cor branca, estaria transportando grande quantidade de entorpecente da região dos municípios de Iacanga e Arealva, motivo pelo qual os militares da Força Tática passaram a efetuar diligência a fim de localizar tal veículo. Disse que na rodovia visualizou um caminhão em movimento, com placas de outro Estado e ocupado por dois homens, quando então procedeu à abordagem, porém nada de ilícito encontrou em poder dos indivíduos. Acrescentou que, ao separá-los para efetuar as entrevistas, notou que as respostas não eram coincidentes, momento em que suspeitou e procedeu à busca veicular, observando que na carroceria havia algumas tábuas com apenas um parafuso e sem a respectiva porca, quando então vistoriou por baixo da caçamba e constatou a existência de um compartimento de chapa de ferro, não existente em caminhões. Falou que algumas tábuas da carroceria foram levantadas, sendo encontrados mais de 1.100 tabletes de maconha. Mencionou que voltou a indagar os ocupantes do caminhão e o motorista afirmou que o entorpecente era de propriedade de indivíduo apelidado de "25", o réu VAGNER, conhecido dos meios policiais pela prática de tráfico de drogas, momento em que uma equipe policial se deslocou à residência dele, encontrando o réu VAGNER e outro indivíduo em um carro, em poder da quantia de R\$ 16.000,00. Contou que, ainda na rodovia, um dos indivíduos indicou a chácara onde o caminhão havia sido carregado com o estupefaciente, tendo outra equipe se dirigido à propriedade, onde o responsável pelo local foi abordado e os policiais encontraram estufa, adubos e plantação de maconha. Esclareceu que o motorista do caminhão afirmou que veio de outro Estado, houve o carregamento do veículo com a droga, iria permanecer hospedado em Bauru e, após, receberia a informação com o destino da viagem. Aduziu ter participado apenas da abordagem do caminhão. Reportou que o réu VAGNER extraoficialmente admitiu a propriedade do entorpecente e não foi apurado quem seria o proprietário da chácara. Explicou que a informação inicial não indicava a quantidade nem o tipo da droga, tendo patrulhado na rodovia por certo tempo até encontrar o caminhão com as características relatadas (fls. 554/556-mídia).

No mesmo sentido, o policial José Roberto Amad Júnior contou que havia notícia de que um caminhão de cor branca, marca Volkswagen, estaria trafegando oriundo da região de Iacanga e Arealva com bastante entorpecente, motivo pelo qual abordou na rodovia um veículo similar, ocupado por dois indivíduos, os réus ANDERSON e RÔMULO, sendo o primeiro o motorista do veículo e o segundo o passageiro, os quais negaram a existência de droga, contudo acabaram se contradizendo ao serem entrevistados de forma separada. Asseverou que na carroceria do caminhão havia tábuas com menos parafuso e sem a porca, razão por que vistoriou por baixo do veículo e notou uma chapa de aço, quando então soltou os parafusos e localizou cerca de 600 kg de estupefaciente, momento em que os réus ANDERSON e RÔMULO afirmaram que estavam em uma chácara no município de Iacanga com o indivíduo conhecido como "25", o corréu VAGNER, e transportariam a droga a Bauru, onde receberiam novas informações, do corréu VAGNER, acerca do transporte. Falou que se dirigiu à residência do réu VAGNER, onde o visualizou acompanhado da testemunha Jakson em um carro, sendo que ambos tentaram fugir, porém foram abordados, tendo sido apreendida a quantia de R\$ 16.000,00 no automóvel. Esclareceu que o réu VAGNER inicialmente negou, no entanto posteriormente acabou admitindo a propriedade do estupefaciente. Disse que outra equipe da Força Tática foi à chácara, onde os militares encontraram estufa e objetos usados na plantação de maconha, tal como lâmpadas para aquecimento de

ambiente fechado, assim como abordaram o réu EDVALDO, o qual afirmou que trabalhava na propriedade. Relatou que a ocorrência se deu no período da tarde e o réu VAGNER era conhecido dos meios policiais pelo envolvimento com o tráfico de drogas, motivo pelo qual os integrantes da equipe conheciam seu endereço residencial. Explicou que era grande a distância entre o local onde o caminhão foi abordado e a casa do réu VAGNER (fls. 554/556-mídia).

Jakson William Macedo Ferreira, testemunha comum, falou que, na data dos fatos, estava passando pela rua quando o réu VAGNER lhe pediu para que manobrasse seu carro, modelo Ford/Fiesta, sendo que os policiais chegaram na sequência e encontraram uma mochila no automóvel. Aduziu que o réu VAGNER foi preso porque os militares afirmaram que ele possuía envolvimento com um caminhão. Disse que residia nas proximidades da casa do réu VAGNER e trabalhava fazendo vigilância no bairro, além de entregar refeições. Mencionou que o réu VAGNER trabalhava com o comércio de veículos e não havia movimentação suspeita no imóvel dele. Por fim, negou conhecer os demais réus (fls. 362/363-mídia).

Por seu turno, a testemunha de defesa Joice Maria Cotrim de Souza contou que trabalhava com o réu EDVALDO e se surpreendeu com a prisão dele. Esclareceu que no dia dos fatos ele trabalhou até às 19h, saiu para o intervalo e não retornou à empresa. Asseverou não conhecer os corréus (fls. 439/441-mídia).

Ao que se vê, as provas carreadas aos autos, em especial os depoimentos dos policiais militares que participaram da abordagem e apreensão das drogas, dão respaldo ao decreto condenatório somente quanto ao crime de tráfico de entorpecentes.

As circunstâncias evidenciam a prática do delito nas modalidades “transportar” e “ter em depósito” ou “guardar”, verbos nucleares trazidos pelo tipo penal do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, restando demonstrado que os réus ANDERSON e RÔMULO transportavam no caminhão VW/9.160, cor branca, placas OFO-0279 de Marabá/PA, 1.164 tabletes de maconha (577 kg) de propriedade do corréu VAGNER, como também o corréu EDVALDO tinha em depósito ou guardava 8 pés de maconha (20,53 g) e uma porção do mesmo entorpecente (20,89 g) em uma chácara também utilizada para o carregamento do caminhão.

Diversamente do propugnado pela Defesa, a reconstrução histórica dos acontecimentos, propiciada pela produção probatória, tornou certo o envolvimento dos réus com o tráfico ilícito de entorpecentes.

De fato, os policiais militares foram uníssonos e categóricos em afirmar como se deu a abordagem e a apreensão da expressiva quantidade de estupefacientes, haja vista que receberam informação de que um caminhão da marca Volkswagen estava transportando grande quantidade de droga, motivo pelo qual efetuaram diligências e localizaram um veículo suspeito transitando pela rodovia, quando então procederam à abordagem e encontraram 1.164 tijolos de maconha escondidos em um fundo falso na carroceria do veículo.

Os ocupantes do caminhão, isto é, os réus ANDERSON e RÔMULO, admitiram que o entorpecente era de propriedade do corréu VAGNER, já conhecido dos meios policiais pela prática da mercancia ilícita, bem como informaram a localização da propriedade rural onde a droga estava armazenada e havia sido transferida ao veículo.

Ato contínuo, uma equipe policial foi ao endereço do réu VAGNER e o encontrou em um automóvel, em poder da quantia de R\$ 16.125,00 (dezesseis mil, cento e vinte e cinco reais), tendo ele admitido, informalmente, a propriedade da droga e a origem ilícita do dinheiro (fl. 596).

Ainda, outra equipe se deslocou à chácara (fl. 596: “Sítio Estância Modelon, km 386

+ 800 metros”), localizando porções de maconha em uma estufa e petrechos (fls. 903/914: vasos contendo plantas de maconha, reatores para lâmpada de sódio de alta pressão, refletores providos de lâmpadas amarelas, refrigeração por meio de aparelho de ar condicionado, termostato para controle de temperatura e umidade, umidificadores e filtro de ar, tesouras especiais para poda de plantas, produtos para crescimento de plantas e controle de solo), assim como procedendo à prisão do réu EDVALDO, acentuando-se que 12 militares participaram da ocorrência, envolvendo as diligências na rodovia, na residência do réu VAGNER e na propriedade rural, conforme listado à fl. 596, ressaltando-se que a Defesa desistiu da oitiva dos demais policiais como testemunhas do Juízo (fls. 628/629).

A propósito, nada há nos autos capaz de retirar o valor probatório dos depoimentos dos policiais, os quais apresentaram a mesma versão em ambas as fases do procedimento, razão pela qual merecedores de credibilidade. A essência dos depoimentos dos agentes revelou-se, em sua substância, uniforme e factível em Juízo.

Com efeito, não podem ser desconsiderados os depoimentos dos militares, servidores públicos cumpridores de seus deveres, já que foram compromissados como qualquer outra testemunha e não possuem interesse em incriminar os réus. Necessário ressaltar que a função da Polícia é prevenir e reprimir o crime e não perseguir inocentes, mormente quando não há qualquer relação anterior entre eles. Não houve demonstração de animosidade precedente ou motivo para leviana incriminação por parte dos policiais, razão pela qual não merecem ver desprestigiadas suas palavras somente pelo fato de pertencerem ao quadro da Polícia. Nesse sentido:

“Sendo assim, descabe afastar a validade do depoimento dos policiais militares com fundamento tão-somente na respectiva condição funcional, já que eles foram submetidos ao contraditório como qualquer outra testemunha. Ademais, seria um contrassenso o Estado dar-lhes crédito para atuar na prevenção e repressão da criminalidade e negar-lhes esse mesmo crédito quando, perante o Estado-juiz, dão conta das suas atividades. [...] Ressalte-se que, como é cediço, policiais não estão legalmente impedidos de depor em processos nos quais tenham participado da fase investigativa, revestindo-se suas palavras de relevante valor probatório, mormente quando prestadas em juízo, sob o crivo do contraditório. Ademais, nada de concreto foi trazido aos autos no sentido de infirmar os seus relatos, sendo certo que não teriam razão alguma para imputar a prática de infração tão grave a pessoas que sabem ser inocentes.” (TJSP. 11ª Câmara de Direito Criminal. Apelação nº 0001971-89.2017.8.26.0530. Relator: Salles Abreu. Data do julgamento: 3 de outubro de 2018).

TRÁFICO DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE. ABSOLVIÇÃO. DESCONSTITUIÇÃO DO ÉDITO REPRESSIVO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO APROFUNDADO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ESTREITA DO WRIT. CONDENAÇÃO FUNDAMENTADA NO DEPOIMENTO DE POLICIAIS MILITARES. MEIO DE PROVA IDÔNEO. FRAGILIDADE DO CONJUNTO PROBATÓRIO NÃO DEMONSTRADA.

1. Para se desconstituir o édito repressivo quanto ao delito de tráfico ilícito de entorpecentes, como pretendido no writ, seria necessário o exame aprofundado de provas, providência inadmissível na via estreita do habeas corpus, mormente pelo fato de que vigora no processo penal brasileiro o princípio do livre convencimento, em que o julgador pode decidir pela condenação, desde que fundamentadamente.

2. Conforme entendimento desta Corte, o depoimento de policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal. (STJ. HC nº 267.025 – DF. Relator: Ministro Jorge Mussi. Data do julgamento: 02 de maio de 2013) (destaquei)

Ora, diante de toda prova produzida e com riqueza de detalhes de como se deram os fatos, não há se falar em fragilidade probatória.

Além disso, cumpre enfatizar que restou isolada nos autos a inverossímil versão do réu ANDERSON no sentido de que atuava como mecânico automotivo e teria sido acionado pelo corréu RÔMULO para consertar o caminhão, desconhecendo a existência dos entorpecentes, a supostamente justificar o motivo pelo qual foi flagrado conduzindo o veículo enquanto estava a caminho de uma oficina.

De fato, inexistiu prova no caderno processual a demonstrar que o réu ANDERSON exercia a atividade de mecânico automotivo à época dos fatos, bem como apenas estava no local socorrendo um cliente, sendo que ele nada comprovou no sentido de que Marcos, seu conhecido, proprietário de uma oficina, teria indicado o número de seu telefone ao corréu RÔMULO, possuidor do caminhão que transportava os entorpecentes, bem assim de que teria sido transportado ao local por um mototaxista, não sendo plausível o argumento de que o impacto pela prisão lhe causou esquecimento de diversas informações, tais como nome da oficina mecânica e respectivo endereço.

Igualmente, cumpre enfatizar que o réu ANDERSON aduziu que não conhecia os corréus e o número de seu telefone foi informado ao corréu RÔMULO pelo proprietário de uma oficina mecânica, no entanto sua versão é divergente daquela apresentada pelo corréu EDVALDO, pois este, em Juízo, afirmou que conhecia o réu ANDERSON e, por consequência, ele próprio informou o número do telefone do réu ANDERSON ao corréu RÔMULO.

Ademais, os exames de corpo de delito de fls. 152/153 (réu ANDERSON), 154/155 (réu EDVALDO), 156/157 (réu RÔMULO) e 158/159 (réu VAGNER) revelam que os réus nada informaram quando questionados sobre possíveis lesões de interesse médico legal, não tendo sido constatada qualquer lesão corporal recente de interesse médico legal, de modo a afastar o argumento de que eles teriam sido agredidos e obrigados a assumir a propriedade do entorpecente.

No tocante ao réu VAGNER, vale destacar que ele foi abordado pelos policiais em companhia da testemunha Jakson no automóvel Ford/Fiesta, placas DDZ-1925, veículo apreendido quando do flagrante (fl. 23), além da quantia de R\$ 16.125,00.

Ainda, em Juízo a testemunha Jakson reportou que atuava como entregador de refeições e vigilante no bairro, afirmando que apenas manobrava o automóvel do réu VAGNER quando da abordagem policial.

Todavia, ao ser interrogado, o réu VAGNER inicialmente afirmou que o dinheiro apreendido era proveniente da venda de um automóvel, entretanto posteriormente aduziu que a importância era da testemunha Jakson, a qual também trabalhava comercializando veículos e, naquele momento, estava avaliando o carro.

Dessa maneira, inverossímil a versão do réu VAGNER, porquanto nada comprovou quanto à origem da elevada quantia em dinheiro apreendida, ressaltando-se que ele foi indicado pelos corréus como proprietário dos entorpecentes localizados no caminhão. Ainda, é necessário salientar a divergência no que se refere à atuação profissional da testemunha (vigilante e não comerciante de veículos), destacando-se, também, que o automóvel Ford/Fiesta, placas DDZ-1925, era de propriedade de sua ex-namorada (fls. 636/649), tanto que a ela restituído no curso do processo (fls. 662/664).

Outrossim, o réu EDVALDO foi flagrado pelos policiais na propriedade rural onde se deu o carregamento do caminhão com as porções de maconha, segundo informações prestadas pelos corréus ANDERSON e RÔMULO.

De mais a mais, em referido imóvel foram localizados 8 pés e uma porção do mesmo entorpecente, além de diversos petrechos, da forma como restou listada no laudo pericial do local dos fatos de fls. 903/914 (vasos contendo plantas de maconha,

reatores para lâmpada de sódio de alta pressão, refletores providos de lâmpadas amarelas, refrigeração por meio de aparelho de ar condicionado, termostato para controle de temperatura e umidade, umidificadores e filtro de ar, tesouras especiais para poda de plantas, produtos para crescimento de plantas e controle de solo), demonstrando o cultivo do estupefaciente. Além disso, nada produziu no que se refere à versão de que residia na chácara com sua família, valendo acentuar que seria plenamente possível, a ele, comprovar a locação do imóvel e os dados do locador.

Por derradeiro, o réu RÔMULO, natural do Estado do Ceará e residente em Fortaleza (fls. 10 e 86/87), foi flagrado no caminhão, veículo que estava em sua posse, acompanhado do corréu ANDERSON, transportando os estupefacientes. Após ter lhe sido concedida a liberdade provisória (fls. 388/389), deixou de cumprir as medidas cautelares impostas (fl. 453), não tendo sido localizado no endereço por ele informado (fl. 603), motivo pelo qual sua revelia foi decretada (fls. 693/694).

Da análise do boletim de ocorrência de fls. 14/20, do auto de exibição e apreensão de fls. 21/27, do laudo de constatação provisória de fls. 32/35 e do laudo toxicológico definitivo de fls. 313/316, é possível observar que foram apreendidos 1.164 tijolos de maconha (577 kg), 8 pés de maconha (20,53 g) e uma porção de maconha (20,89 g), além das quantias de R\$ 212,60, 135,20 e 16.125,00, veículos, aparelhos telefônicos e caderno com anotações, a corroborar o exercício da traficância.

Não fosse pela prova oral produzida, já tão suficiente à condenação, a quantidade e a forma como os produtos foram encontrados (577 kg de maconha, divididos em 1.164 tijolos no caminhão, e 8 pés e uma porção do mesmo entorpecente na chácara), além da quantia em dinheiro e petrechos encerram circunstâncias que, analisadas em conjunto, induzem à certeza da destinação ao comércio.

Ainda, vale ressaltar que, em vistoria no caminhão apreendido, realizada pela Divisão de Vigilância Ambiental da Prefeitura Municipal de Bauru, outro tijolo de maconha (480,83 g) foi localizado na carroceria do veículo, sob uma lona, conforme comunicado às fls. 339/351.

Igualmente, para a consumação do delito de tráfico ilícito de entorpecentes, crime permanente, basta a prática da conduta do núcleo do tipo, ou seja, uma das condutas previstas no artigo 33 da Lei nº 11.343/2006.

É certo também que a legislação antidrogas estabelece que, para a caracterização do crime de tráfico, mister a análise da natureza da droga, sua quantidade, avaliação do local, condições gerais, circunstâncias envolvendo a ação e a prisão, bem como a conduta e os antecedentes do agente de drogas. A quantidade de droga apreendida tem sido referencial na jurisprudência brasileira para caracterização do ilícito da mercancia. Claro que não basta essa única circunstância. Todo conjunto probatório leva à responsabilização dos réus. Nesse sentido:

[...] 5. Tráfico de drogas e uso de substância entorpecente. O fato do réu não ter sido preso em atos de traficância, por si só, pouco importa, afinal, o crime previsto no art. 33, "caput", da Lei n. 11.343/06, é de ação múltipla ou de conteúdo variado, consumando-se com a prática de um dos dezoito verbos núcleos do tipo, previstos no preceito primário do referido dispositivo legal ("importar", "exportar", "remeter", "preparar", "produzir", "fabricar", "adquirir", "vender", "expor à venda", "oferecer", "ter em depósito", "transportar", "trazer consigo", "guardar", "prescrever", "ministrar", "entregar a consumo" ou "fornecer drogas"), a Lei Especial não exigindo que o agente esteja em atos de mercancia, até porque tipifica como crime a prática das condutas acima mencionadas ainda que "gratuitamente". Precedentes do STJ [...] (TJSP. 3ª Câmara de Direito Criminal. Apelação nº 0001686-11.2011.8.26.0400. Relator: Des. Airton Vieira. Data do

juízo: 10 de outubro de 2017)

De se notar que, embora o réu EDVALDO negue o tráfico e afirme ser usuário, justificando a apreensão de porção de maconha na chácara, é certo que tal negativa não passou de uma tentativa para desclassificar o delito. Aliás, a alegação de ser usuário não alija a traficância. Muitos traficantes buscam como meio de defesa a desclassificação da infração penal. E, neste ponto, é importante salientar não ser uma situação excludente da outra.

Por outro lado, no entanto, não merece procedência o pedido no tocante ao crime de associação para o tráfico.

Com efeito, tal delito exige a estabilidade das relações entre os agentes para sua consumação. Ainda, destaca-se a necessidade de haver caráter duradouro e que os agentes estejam ajustados para a finalidade de comercialização de entorpecentes.

No caso ora em análise, a estabilidade e o caráter duradouro não restaram provados, configurando-se apenas um concurso de agentes entre os réus. De fato, há que se ressaltar que a ação policial se deu em decorrência da informação recebida pelos agentes no que se refere ao transporte, naquele dia, de grande quantidade de drogas em um caminhão, inexistindo diligências anteriores especificamente em relação às atividades eventualmente por eles praticadas.

Por todo o exposto, entendo que o quadro probatório formado ao longo da instrução autoriza a conclusão do cometimento, pelos réus, do delito previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006.

Concluindo pela condenação, passo à dosimetria da pena de forma individualizada:

a) PARA O RÉU ANDERSON DA SILVA

A culpabilidade do réu não merece maior reprovação, pois ficou estrita à prática do delito. O réu não ostenta antecedentes criminais. Nada foi apurado sobre a sua conduta social e sua personalidade, assim reputo-as em seu favor. O motivo do crime é o comum: expectativa de lucro fácil a custo da sorte alheia. As circunstâncias e as consequências do delito lhes são desfavoráveis, haja vista a expressiva quantidade de entorpecentes apreendidos (577 kg de maconha, divididos em 1.164 tabletes).

Destarte, por existir uma circunstância judicial desfavorável ao réu (circunstâncias do delito), fixo a pena no mínimo legal, aumentando-a em 1/5, resultando em 6 anos de reclusão e 600 dias-multa.

Na segunda fase da dosimetria, ausentes circunstâncias atenuantes e agravantes a serem consideradas, de sorte que mantenho as sanções anteriormente fixadas.

Na terceira fase, não há causa de aumento de pena. Também não é possível o reconhecimento da causa de diminuição prevista no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, tendo em vista a enorme quantidade de estupefaciente apreendido (577 kg de maconha, divididos em 1.164 tabletes), fato que revela, por consequência, a dedicação do réu a atividades delitivas, com a existência de uma estrutura voltada à prática da traficância, não se tratando de traficante eventual nem de pessoa iniciante na atividade criminosa. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. PENAL E PROCESSO PENAL. TRÁFICO. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO § 4º DO ART. 33 DA LEI Nº 11.343/06. INAPLICABILIDADE. 130 PEDRAS DE CRACK. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA. NÃO PREENCHIMENTO DO REQUISITO LEGAL RELATIVO À NÃO DEDICAÇÃO ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS. (...) 2. Esta Corte Superior de Justiça tem

decidido que a expressiva quantidade de entorpecentes apreendida em poder do acusado constitui circunstância hábil a denotar a dedicação às atividades criminosas, podendo impedir a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no § 4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/06 à minguada do preenchimento dos requisitos legais. 3. Agravo regimental improvido. (STJ. 6ª Turma. AgRg no Ag nº 1.295.751 - PR. Relatora: Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA. Data do julgamento: 14/05/2013) (destaquei)

APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO ENTRE ESTADOS DA FEDERAÇÃO - TRANSPORTE DE MAIS DE DUAS TONELADAS DE MACONHA (2.293 QUILOS) - AGUARDAR O JULGAMENTO DO APELO EM LIBERDADE, REDUÇÃO DA PENA, ABRANDAMENTO DO REGIME, QUE A MULTA SEJA AFASTADA E QUE SEJAM RESTITUÍDOS OS VEÍCULOS CONFISCADOS - IMPOSSIBILIDADE DE ATENDER AOS PLEITOS - CONDENAÇÃO BEM LANÇADA - CONFISSÃO DE AMBOS, UM ATUOU COMO MOTORISTA DO CAMINHÃO COM AS DROGAS E OUTRO COMO "BATEDOR" - APENAMENTO BENEVOLENTE - A QUANTIDADE DE MACONHA TRANSPORTADA E A AÇÃO ORQUESTRADA JUSTIFICAVAM ELEVAÇÃO MAIOR DA PENA-BASE - SEM RECLAMO DO MINISTÉRIO PÚBLICO, SUBSISTE - AS PECULIARIDADES DO TRÁFICO E A DEDICAÇÃO DOS RÉUS À ATIVIDADE CRIMINOSA NÃO PERMITEM A APLICAÇÃO DA MINORANTE PREVISTA NO § 4º DO ARTIGO 33 DA LEI Nº 11.343/2006 - REGIME FECHADO JUSTIFICADO - A MULTA NÃO PODE SER AFASTADA E O CONFISCO PERMANECE - RECURSOS DESPROVIDOS. (TJSP. 4ª Câmara de Direito Criminal. Apelação nº 0002444-65.2016.8.26.0480. Relator: Des. Euvaldo Chaib. Data do julgamento: 31 de julho de 2018) (destaquei)

Dessa maneira, ficam as penas mantidas em 6 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa.

Malgrado a quantidade de pena hipoteticamente autorizasse o início do cumprimento em regime semiaberto, é preciso sempre deixar claro que se trata de delito de tráfico ilícito de entorpecentes, equiparado ao crime hediondo (art. 5º, XLIII, da CF/88) e que a própria Carta Magna previu tratamento diferenciado, mais rigoroso, em razão da nocividade desse delito para o bem-estar social. Além disso, o artigo 2º, § 1º, da Lei nº 8.072/1990, com a redação dada pela Lei nº 11.464/2007, dispõe que será cumprida inicialmente em regime fechado a pena por crime de tráfico de drogas. Outrossim, embora haja decisões das Cortes Superiores concedendo tais benesses, é certo que não possuem efeito erga omnes nem vinculante, de modo que a convicção dessa magistrada está preservada no tocante à análise do caso in concreto. De mais a mais, a fixação do regime fechado é imprescindível à prevenção e repressão do crime cometido, de modo a atender o princípio da suficiência da pena (artigo 59 do Estatuto Repressivo). Assim, o regime inicial será o fechado.

b) PARA O RÉU EDVALDO NUNES DA SILVA

A culpabilidade do réu não merece maior reprovação, pois ficou estrita à prática do delito. O réu possui antecedentes criminais (fls. 824/825: processo nº 0003710-58.2007.8.26.0236), além da reincidência a ser considerada em momento oportuno. Nada foi apurado sobre a sua conduta social e sua personalidade, assim reputo-as em seu favor. O motivo do crime é o comum: expectativa de lucro fácil a custo da sorte alheia. As circunstâncias e as consequências do delito lhes são desfavoráveis, haja vista a expressiva quantidade de entorpecentes apreendidos (577 kg de maconha, divididos em 1.164 tabletes).

Destarte, havendo duas circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu (maus antecedentes e circunstâncias do delito), fixo a pena no mínimo legal, aumentando-a em 1/4, resultando em 6 anos e 3 meses de reclusão e 625 dias-multa.

Na segunda fase da dosimetria, presente a agravante da reincidência (fls. 823/824 c.c. fls. 799/800: processo nº 0001450-08.2007.8.26.0236, extinta a pena privativa de liberdade em 6/5/2014). Assim, por se tratar de reincidência específica, majoro a sanção em 1/3, ficando, então, estabelecida no montante de 8 anos e 4 meses de reclusão e 833 dias-multa.

Na terceira fase, não há causa de aumento de pena. Também não é possível o reconhecimento da causa de diminuição prevista no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, tendo em vista a reincidência e os antecedentes do réu, devendo ser destacada, igualmente, a enorme quantidade de estupefaciente apreendido (577 kg de maconha, divididos em 1.164 tabletes), fato que revela, por consequência, a dedicação do réu a atividades delitivas, com a existência de uma estrutura voltada à prática da traficância, não se tratando de traficante eventual nem de pessoa iniciante na atividade criminosa. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. PENAL E PROCESSO PENAL. TRÁFICO. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO § 4º DO ART. 33 DA LEI Nº 11.343/06. INAPLICABILIDADE. 130 PEDRAS DE CRACK. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA. NÃO PREENCHIMENTO DO REQUISITO LEGAL RELATIVO À NÃO DEDICAÇÃO ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS. (...) 2. Esta Corte Superior de Justiça tem decidido que a expressiva quantidade de entorpecentes apreendida em poder do acusado constitui circunstância hábil a denotar a dedicação às atividades criminosas, podendo impedir a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no § 4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/06 à minguada do preenchimento dos requisitos legais. 3. Agravo regimental improvido. (STJ. 6ª Turma. AgRg no Ag nº 1.295.751 - PR. Relatora: Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA. Data do julgamento: 14/05/2013) (destaquei)

APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO ENTRE ESTADOS DA FEDERAÇÃO - TRANSPORTE DE MAIS DE DUAS TONELADAS DE MACONHA (2.293 QUILOS) - AGUARDAR O JULGAMENTO DO APELO EM LIBERDADE, REDUÇÃO DA PENA, ABRANDAMENTO DO REGIME, QUE A MULTA SEJA AFASTADA E QUE SEJAM RESTITUÍDOS OS VEÍCULOS CONFISCADOS - IMPOSSIBILIDADE DE ATENDER AOS PLEITOS - CONDENAÇÃO BEM LANÇADA - CONFISSÃO DE AMBOS, UM ATUOU COMO MOTORISTA DO CAMINHÃO COM AS DROGAS E OUTRO COMO "BATEDOR" - APENAMENTO BENEVOLENTE - A QUANTIDADE DE MACONHA TRANSPORTADA E A AÇÃO ORQUESTRADA JUSTIFICAVAM ELEVAÇÃO MAIOR DA PENA-BASE - SEM RECLAMO DO MINISTÉRIO PÚBLICO, SUBSISTE - AS PECULIARIDADES DO TRÁFICO E A DEDICAÇÃO DOS RÉUS À ATIVIDADE CRIMINOSA NÃO PERMITEM A APLICAÇÃO DA MINORANTE PREVISTA NO § 4º DO ARTIGO 33 DA LEI Nº 11.343/2006 - REGIME FECHADO JUSTIFICADO - A MULTA NÃO PODE SER AFASTADA E O CONFISCO PERMANECE - RECURSOS DESPROVIDOS. (TJSP. 4ª Câmara de Direito Criminal. Apelação nº 0002444-65.2016.8.26.0480. Relator: Des. Euvaldo Chaib. Data do julgamento: 31 de julho de 2018) (destaquei)

Dessa maneira, ficam as penas mantidas em 8 (oito) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 833 (oitocentos e trinta e três) dias-multa.

O regime inicial deverá ser o fechado (artigo 33, § 2º, "a", do Código Penal), considerados os critérios previstos no artigo 59 do Código Penal e a reincidência do réu. Ademais, é preciso sempre deixar claro que se trata de delito de tráfico ilícito de entorpecentes, equiparado ao crime hediondo (art. 5º, XLIII, da CF/88) e que a própria Carta Magna previu tratamento diferenciado, mais rigoroso, em razão da nocividade desse delito para o bem-estar social. Além disso, o artigo 2º, § 1º, da Lei nº 8.072/1990, com a redação dada pela Lei nº 11.464/2007, dispõe que será cumprida inicialmente em regime fechado a pena por crime de tráfico de drogas. Ainda, a fixação do regime fechado é imprescindível à prevenção e repressão do crime cometido, de modo a atender o princípio da suficiência da pena (artigo 59 do Estatuto Repressivo).

c) PARA O RÉU RÔMULO JÚLIO CAVALCANTE DA SILVA

A culpabilidade do réu não merece maior reprovação, pois ficou estrita à prática do delito. O réu não ostenta antecedentes criminais. Nada foi apurado sobre a sua conduta social e sua personalidade, assim reputo-as em seu favor. O motivo do crime é o comum: expectativa de lucro fácil a custo da sorte alheia. As circunstâncias e as consequências do delito lhes são desfavoráveis, haja vista a expressiva

quantidade de entorpecentes apreendidos (577 kg de maconha, divididos em 1.164 tabletes).

Destarte, por existir uma circunstância judicial desfavorável ao réu (circunstâncias do delito), fixo a pena no mínimo legal, aumentando-a em 1/5, resultando em 6 anos de reclusão e 600 dias-multa.

Na segunda fase da dosimetria, ausentes circunstâncias atenuantes e agravantes a serem consideradas, de sorte que mantenho as sanções anteriormente fixadas.

Na terceira fase, não há causa de aumento de pena. Também não é possível o reconhecimento da causa de diminuição prevista no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, tendo em vista a enorme quantidade de estupefaciente apreendido (577 kg de maconha, divididos em 1.164 tabletes), fato que revela, por consequência, a dedicação do réu a atividades delitivas, com a existência de uma estrutura voltada à prática da traficância, não se tratando de traficante eventual nem de pessoa iniciante na atividade criminosa. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. PENAL E PROCESSO PENAL. TRÁFICO. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO § 4º DO ART. 33 DA LEI Nº 11.343/06. INAPLICABILIDADE. 130 PEDRAS DE CRACK. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA. NÃO PREENCHIMENTO DO REQUISITO LEGAL RELATIVO À NÃO DEDICAÇÃO ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS. (...) 2. Esta Corte Superior de Justiça tem decidido que a expressiva quantidade de entorpecentes apreendida em poder do acusado constitui circunstância hábil a denotar a dedicação às atividades criminosas, podendo impedir a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no § 4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/06 à minguada do preenchimento dos requisitos legais. 3. Agravo regimental improvido. (STJ. 6ª Turma. AgRg no Ag nº 1.295.751 - PR. Relatora: Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA. Data do julgamento: 14/05/2013) (destaquei)

APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO ENTRE ESTADOS DA FEDERAÇÃO - TRANSPORTE DE MAIS DE DUAS TONELADAS DE MACONHA (2.293 QUILOS) - AGUARDAR O JULGAMENTO DO APELO EM LIBERDADE, REDUÇÃO DA PENA, ABRANDAMENTO DO REGIME, QUE A MULTA SEJA AFASTADA E QUE SEJAM RESTITUÍDOS OS VEÍCULOS CONFISCADOS - IMPOSSIBILIDADE DE ATENDER AOS PLEITOS - CONDENAÇÃO BEM LANÇADA - CONFISSÃO DE AMBOS, UM ATUOU COMO MOTORISTA DO CAMINHÃO COM AS DROGAS E OUTRO COMO "BATEDOR" - APENAMENTO BENEVOLENTE - A QUANTIDADE DE MACONHA TRANSPORTADA E A AÇÃO ORQUESTRADE JUSTIFICAVAM ELEVAÇÃO MAIOR DA PENA-BASE - SEM RECLAMO DO MINISTÉRIO PÚBLICO, SUBSISTE - AS PECULIARIDADES DO TRÁFICO E A DEDICAÇÃO DOS RÉUS À ATIVIDADE CRIMINOSA NÃO PERMITEM A APLICAÇÃO DA MINORANTE PREVISTA NO § 4º DO ARTIGO 33 DA LEI Nº 11.343/2006 - REGIME FECHADO JUSTIFICADO - A MULTA NÃO PODE SER AFASTADA E O CONFISCO PERMANECE - RECURSOS DESPROVIDOS. (TJSP. 4ª Câmara de Direito Criminal. Apelação nº 0002444-65.2016.8.26.0480. Relator: Des. Euvaldo Chaib. Data do julgamento: 31 de julho de 2018) (destaquei)

Dessa maneira, ficam as penas mantidas em 6 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa.

Malgrado a quantidade de pena hipoteticamente autorizasse o início do cumprimento em regime semiaberto, é preciso sempre deixar claro que se trata de delito de tráfico ilícito de entorpecentes, equiparado ao crime hediondo (art. 5º, XLIII, da CF/88) e que a própria Carta Magna previu tratamento diferenciado, mais rigoroso, em razão da nocividade desse delito para o bem-estar social. Além disso, o artigo 2º, § 1º, da Lei nº 8.072/1990, com a redação dada pela Lei nº 11.464/2007, dispõe que será cumprida inicialmente em regime fechado a pena por crime de tráfico de drogas. Outrossim, embora haja decisões das Cortes Superiores concedendo tais benesses, é certo que não possuem efeito erga omnes nem vinculante, de modo que a convicção dessa magistrada está preservada no tocante à análise do caso in concreto. De mais a mais, a fixação do regime fechado é imprescindível à prevenção

e repressão do crime cometido, de modo a atender o princípio da suficiência da pena (artigo 59 do Estatuto Repressivo). Assim, o regime inicial será o fechado.

d) PARA O RÉU VAGNER PAULINO

A culpabilidade do réu não merece maior reprovação, pois ficou estrita à prática do delito. O réu possui antecedentes criminais (fl. 827: processo nº 1500188-02.2020.8.26.0071; fl. 828: processo nº 0000739-39.2006.8.26.0397; fls. 831/832: processo nº 0002981-60.2003.8.26.0466), além da reincidência a ser considerada em momento oportuno. Nada foi apurado sobre a sua conduta social e sua personalidade, assim reputo-as em seu favor. O motivo do crime é o comum: expectativa de lucro fácil a custo da sorte alheia. As circunstâncias e as consequências do delito lhes são desfavoráveis, haja vista a expressiva quantidade de entorpecentes apreendidos (577 kg de maconha, divididos em 1.164 tabletes).

Destarte, havendo duas circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu (maus antecedentes e circunstâncias do delito), fixo a pena no mínimo legal, aumentando-a em 1/4, resultando em 6 anos e 3 meses de reclusão e 625 dias-multa.

Na segunda fase da dosimetria, presente a agravante da reincidência (fls. 828/830 c.c. fl. 816: processo nº 0003053-21.2007.8.26.0397; fl. 832 c.c. fl. 817: processo nº 0003582-56.2009.8.26.0466). Assim, por se tratar de multirreincidência, sendo uma delas específica, majoro a sanção em 1/2, ficando, então, estabelecida no montante de 9 anos, 4 meses e 15 dias de reclusão e 937 dias-multa.

Na terceira fase, não há causa de aumento de pena. Também não é possível o reconhecimento da causa de diminuição prevista no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, tendo em vista a reincidência e os antecedentes do réu, devendo ser destacada, igualmente, a enorme quantidade de estupefaciente apreendido (577 kg de maconha, divididos em 1.164 tabletes), fato que revela, por consequência, a dedicação do réu a atividades delitivas, com a existência de uma estrutura voltada à prática da traficância, não se tratando de traficante eventual nem de pessoa iniciante na atividade criminosa. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. PENAL E PROCESSO PENAL. TRÁFICO. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO § 4º DO ART. 33 DA LEI Nº 11.343/06. INAPLICABILIDADE. 130 PEDRAS DE CRACK. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA. NÃO PREENCHIMENTO DO REQUISITO LEGAL RELATIVO À NÃO DEDICAÇÃO ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS. (...) 2. Esta Corte Superior de Justiça tem decidido que a expressiva quantidade de entorpecentes apreendida em poder do acusado constitui circunstância hábil a denotar a dedicação às atividades criminosas, podendo impedir a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no § 4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/06 à minguada do preenchimento dos requisitos legais. 3. Agravo regimental improvido. (STJ. 6ª Turma. AgRg no Ag nº 1.295.751 - PR. Relatora: Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA. Data do julgamento: 14/05/2013) (destaquei)

APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO ENTRE ESTADOS DA FEDERAÇÃO - TRANSPORTE DE MAIS DE DUAS TONELADAS DE MACONHA (2.293 QUILOS) - AGUARDAR O JULGAMENTO DO APELO EM LIBERDADE, REDUÇÃO DA PENA, ABRANDAMENTO DO REGIME, QUE A MULTA SEJA AFASTADA E QUE SEJAM RESTITUÍDOS OS VEÍCULOS CONFISCADOS - IMPOSSIBILIDADE DE ATENDER AOS PLEITOS - CONDENAÇÃO BEM LANÇADA - CONFISSÃO DE AMBOS, UM ATUOU COMO MOTORISTA DO CAMINHÃO COM AS DROGAS E OUTRO COMO "BATEDOR" - APENAMENTO BENEVOLENTE - A QUANTIDADE DE MACONHA TRANSPORTADA E A AÇÃO ORQUESTRADA JUSTIFICAVAM ELEVAÇÃO MAIOR DA PENA-BASE - SEM RECLAMO DO MINISTÉRIO PÚBLICO, SUBSISTE - AS PECULIARIDADES DO TRÁFICO E A DEDICAÇÃO DOS RÉUS À ATIVIDADE CRIMINOSA NÃO PERMITEM A APLICAÇÃO DA MINORANTE PREVISTA NO § 4º DO ARTIGO 33 DA LEI Nº 11.343/2006 - REGIME FECHADO JUSTIFICADO - A MULTA NÃO PODE SER AFASTADA E O CONFISCO PERMANECE - RECURSOS DESPROVIDOS. (TJSP. 4ª Câmara de Direito Criminal. Apelação nº 0002444-65.2016.8.26.0480. Relator: Des.

Euvaldo Chaib. Data do julgamento: 31 de julho de 2018) (destaquei)

Dessa maneira, ficam as penas mantidas em 9 (nove) anos, 4 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 937 (novecentos e trinta e sete) dias-multa.

O regime inicial deverá ser o fechado (artigo 33, § 2º, "a", do Código Penal), considerados os critérios previstos no artigo 59 do Código Penal e a reincidência do réu. Ademais, é preciso sempre deixar claro que se trata de delito de tráfico ilícito de entorpecentes, equiparado ao crime hediondo (art. 5º, XLIII, da CF/88) e que a própria Carta Magna previu tratamento diferenciado, mais rigoroso, em razão da nocividade desse delito para o bem-estar social. Além disso, o artigo 2º, § 1º, da Lei nº 8.072/1990, com a redação dada pela Lei nº 11.464/2007, dispõe que será cumprida inicialmente em regime fechado a pena por crime de tráfico de drogas. Ainda, a fixação do regime fechado é imprescindível à prevenção e repressão do crime cometido, de modo a atender o princípio da suficiência da pena (artigo 59 do Estatuto Repressivo).

Por fim, nos termos do artigo 44 da Lei nº 11.343/2006, é vedada a conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos, além, é claro, do não atendimento dos requisitos previstos no artigo 44 do Código Penal.

DISPOSITIVO

Ante o exposto e o mais que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE A PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL para:

- a) CONDENAR o réu ANDERSON DA SILVA à pena de 6 (seis) anos de reclusão e ao pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa, no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo nacional vigente à época dos fatos para cada dia-multa, por infração ao artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, pena a ser cumprida em regime inicial fechado;
- b) CONDENAR o réu EDVALDO NUNES DA SILVA à pena de 8 (oito) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e ao pagamento de 833 (oitocentos e trinta e três) dias-multa, no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo nacional vigente à época dos fatos para cada dia-multa, por infração ao artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, pena a ser cumprida em regime inicial fechado;
- c) CONDENAR o réu RÔMULO JÚLIO CAVALCANTE DA SILVA à pena de 6 (seis) anos de reclusão e ao pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa, no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo nacional vigente à época dos fatos para cada dia-multa, por infração ao artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, pena a ser cumprida em regime inicial fechado;
- d) CONDENAR o réu VAGNER PAULINO à pena de 9 (nove) anos, 4 (quatro